

Microsoft-Teams-Chat-Export (Auszug)

Kanal: Teamleitung Bonn - intern

Exportiert am: 24.03.2026 auf Anforderung der Geschaeftsfuehrung
(Beweissicherung Verfahren KI-MUE-2026/0147)

Zeitraum: 07.01.2026 bis 30.01.2026

[07.01.2026 08:52] Timo Radeke:

Morgen zusammen. Reminder: Monatsauswertung VoiceMood fuer Dezember ist im Dashboard. Bitte bis Freitag je Team die drei Agents mit den schlechtesten Emotionswerten raussuchen und Gespraechstermine machen.

[07.01.2026 09:03] Verena Ohlsen:

Machen wir. Kleiner Einwand: In der Schulung hiess es doch, das Tool sei fuer Fuersorge gedacht, nicht fuer Rankings?

[07.01.2026 09:07] Timo Radeke:

Die Folien vom Vertrieb waren da deutlich: objektive Grundlage fuer Zielvereinbarungen. Steinbuechel will die AHT runter, und das ist das Werkzeug dafuer. Fuersorge schliesst ja nicht aus, dass wir Klartext reden.

[12.01.2026 17:41] Timo Radeke:

Leistungsgespraech K. (AGT-0117) erledigt. Emotionsprofil Dezember und Alert vom 09.01. vorgelegt. Sie war uneinsichtig ("das Tool versteht meinen Akzent nicht"). Beobachten wir weiter.

[13.01.2026 10:15] Pascal Struckmeier:

Frage: Hat schon mal jemand einen Alert an den Betriebsarzt weitergegeben? Ich finde dafuer gar keinen Prozess im Wiki.

[13.01.2026 10:22] Verena Ohlsen:

Gibt keinen. Ich hatte im November zwei Agents mit "Erschoepfung" rot, habe denen von mir aus eine Pause gegeben. Mehr geht ja nicht, Betriebsarzt ist nur alle sechs Wochen im Haus.

[13.01.2026 10:31] Timo Radeke:

Pausen bitte sparsam, das reisst uns die Erreichbarkeit runter. Faustregel: Wenn VoiceMood dreimal rot zeigt, gibt es ein Personalgespraech, keine Kuschelrunde.

[26.01.2026 11:58] Timo Radeke:

AGT-0117 heute wieder Alert "Aerger" mit 88. Das ist der vierte seit November. Ich stimme mit HR eine Abmahnung ab, Faktenlage ist ja sauber dokumentiert.

[26.01.2026 12:05] Verena Ohlsen:

Bist du sicher, dass wir eine Abmahnung auf die Emotionswerte stuetzen koennen? Das Handbuch sagt ausdruuecklich, das Tool ist keine Leistungskontrolle.

[26.01.2026 12:09] Timo Radeke:

Das Handbuch hat der Kunde geschrieben, der den Betriebsrat beruhigen musste :) Im Ernst: HR sagt, solange wir auch das Gespraechsverhalten anfuehren, ist das ok. Die Werte sind ja nur

die objektive Untermauerung.

[30.01.2026 09:12] Pascal Struckmeier:

FYI, der Betriebsrat hat sich beschwert und die Zustimmung widerrufen. Bitte Auswertungen vorerst nicht mehr per Mail verschicken, nur noch im Dashboard ansehen.

[30.01.2026 09:20] Timo Radeke:

Danke fuer den Hinweis. Gesprachstermine laufen aber weiter, bis von oben etwas anderes kommt.

Datei: eml/2025-06-18_brockschnieder_pitch_an_telavena.eml

Von	Jens Brockschnieder <j.brockschnieder@senticore-analytics.de>
An	Marco Steinbuechel <m.steinbuechel@telavena-dialog.de>
Datum	Wed, 18 Jun 2025 15:37:44 +0200
Betreff	VoiceMood Sentinel - Ihre Unterlagen vom heutigen Termin + Pilotangebot

Sehr geehrter Herr Steinbuechel,

vielen Dank fuer den offenen Austausch heute Vormittag. Wie versprochen anbei die Praesentation aus dem Termin (VMS_Pitch_Telavena_v3.pdf) sowie unser Pilotangebot.

Um die fuer Sie entscheidenden Punkte zusammenzufassen:

1. Sie bekommen erstmals volle Transparenz ueber die Performance jedes einzelnen Agenten - in Echtzeit, ohne dass Ihre Teamleiter Gespraechе nachhoeren muessen. Wer genervt klingt, wer Kunden verliert: Alert an den Teamleiter, unter drei Sekunden Latenz.
2. Die Emotionsprofile je Agent koennen Sie monatlich als PDF exportieren - unsere Bestandskunden nutzen das sehr erfolgreich als objektive Grundlage fuer Zielvereinbarungen und Personalgespraeche. Minus 12 Prozent AHT in sechs Monaten sind realistisch.
3. Zur internen Kommunikation: Wir empfehlen, das Programm als "Wellbeing-Programm" einzufuehren - die Stress-Frueherkennung ist ja tatsaechlich mit an Bord, und die Erfahrung zeigt, dass Betriebsrat und Belegschaft das Thema dann deutlich entspannter sehen. Formulierungsbausteine liefern wir mit.

Das Pilotangebot (90 Tage, bis 220 Seats) halten wir bis zum 30.09.2025. Gerne richte ich Ihnen einen Demo-Zugang ein.

Mit besten Gruessen aus Hamburg

Jens Brockschnieder
Senior Sales Manager DACH
SentiCore Analytics GmbH, Roedingsmarkt 22, 20459 Hamburg
Mobil 0172 4483920

Von	Bundesnetzagentur - Referat KI-Marktueberwachung <ki-marktueberwachung@bnetza.de>
An	Leyla Karahan <leyla.karahan@webpost.de>
Datum	Wed, 25 Feb 2026 10:14:36 +0100
Betreff	Ihre Beschwerde vom 12.02.2026 - Eingangsbestaetigung und weiteres Verfahren (Az. KI-MUE-2026/0147)

Sehr geehrte Frau Karahan,

wir bestaetigen den Eingang Ihrer Beschwerde vom 12.02.2026 zum Einsatz der Software "VoiceMood Sentinel" bei der Telavena Dialog GmbH. Ihre Beschwerde wird unter dem Aktenzeichen KI-MUE-2026/0147 gefuehrt; bitte geben Sie dieses Zeichen bei Rueckfragen an.

Zum weiteren Verfahren koennen wir Ihnen mitteilen:

1. Die Bundesnetzagentur hat ein Marktueberwachungsverfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1689 eingeleitet und wird von der Anbieterin und Ihrer Arbeitgeberin Auskuenfte und Unterlagen anfordern, darunter die von Ihnen angeregten Alert-Protokolle.
2. Ihre Identitaet behandeln wir im Rahmen des rechtlich Moeglichen vertraulich. Wir weisen darauf hin, dass sich Ihre Person aus dem Inhalt einzelner Unterlagen (etwa der Abmahnung) fuer Ihre Arbeitgeberin erschliessen koennte; die Vorlage dieser Unterlagen steht Ihnen frei.
3. Die datenschutzrechtlichen Aspekte (Beschaeftigtendaten) fallen in die Zustaendigkeit der Landesbeauftragten fuer Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, an die Sie sich bereits gewandt haben. Beide Behoerden stimmen sich ab.
4. Ueber den Fortgang des Verfahrens koennen wir Ihnen aus Gruenden des Verfahrensrechts nur eingeschraenkt berichten; ueber den Abschluss werden wir Sie unterrichten.

Fuer Ihre arbeitsrechtlichen Fragen (Abmahnung) empfehlen wir anwaeltliche Beratung; hierzu duerfen wir keine Auskunft erteilen.

Mit freundlichen Gruessen

Im Auftrag

Reinhold Cassens

Bundesnetzagentur, Referat Marktueberwachung KI-Systeme
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Von	LDI NRW - Referat Beschaeftigtendatenschutz <beschaeftigtendatenschutz@ldi.nrw.de>
An	Bundesnetzagentur - Referat KI-Marktueberwachung <ki-marktueberwachung@bnetza.de>
Datum	Thu, 09 Apr 2026 14:52:19 +0200
Betreff	Telavena Dialog GmbH / SentiCore "VoiceMood Sentinel" - Parallelverfahren, Bitte um Koordinierung (Ihr Az. KI-MUE-2026/0147, unser Az. LDI-D-2026-1873)

Sehr geehrte Frau Dr. Vahrenkamp,

in der oben bezeichneten Sache fuehrt die LDI NRW seit dem 02.03.2026 ein datenschutzrechtliches Pruefverfahren gegen die Telavena Dialog GmbH (Az. LDI-D-2026-1873). Anlass ist eine Eingabe der dortigen Beschaeftigten Frau K. sowie eine Mitteilung des Betriebsrats. Uns ist bekannt geworden, dass Ihr Haus zu demselben Lebenssachverhalt ein Marktueberwachungsverfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1689 fuehrt.

Wir schlagen zur Vermeidung widerspruechlicher Anordnungen und doppelter Sanktionierung eine Verfahrenskoordinierung vor und regen einen Abstimmungstermin (Video) in der Kalenderwoche 16 an. Aus unserer Sicht waeren insbesondere zu klaeren:

1. die Abgrenzung der Pruefgegenstaende (Praktiken-Verbot und Anbieter-/Betreiberpflichten bei Ihnen; Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Beschaeftigtendaten, DSFA, Speicher- und Loeschkonzept sowie Emotionsprofile in Personalakten bei uns);
2. die wechselseitige Uebermittlung der Auskunftsergebnisse, insbesondere der von Ihnen beigezogenen Alert-Protokolle, soweit uebermittlungsfahig;
3. die zeitliche Reihenfolge etwaiger Untersagungen (wir wuerden eine Verarbeitungsuntersagung mit Ihrer Massnahmenentscheidung synchronisieren);
4. die Beruecksichtigung der jeweils anderen Sanktion bei der Zumessung.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass unsere Zustaendigkeit fuer die DSGVO-Pruefung durch das Marktueberwachungsverfahren nicht verdraengt wird; umgekehrt nehmen wir Ihre fuehrende Rolle bei der Pruefung der verbotenen Praktik nicht in Anspruch.

Mit freundlichen Gruessen
Im Auftrag

Dr. Gesine Wallrabe
Landesbeauftragte fuer Datenschutz und Informationsfreiheit NRW
Referat Beschaeftigtendatenschutz
Kavalleriestrasse 2-4, 40213 Duesseldorf

Datei: 07_alert_log_voicemood_2025-10_bis_2026-02.csv

Alert_ID;Zeitstempel;Agent_ID;Emotions_Label;Stress_Score;Alert_Stufe;Massnahme_ID
AL-0001;06.10.2025 17:18;AGT-0114;Frustration;68;gelb;
AL-0002;06.10.2025 17:28;AGT-0124;Aerger;77;gelb;M-0001
AL-0003;07.10.2025 10:09;AGT-0112;Anspannung;72;gelb;M-0002
AL-0004;08.10.2025 15:01;AGT-0110;Frustration;89;rot;M-0003
AL-0005;09.10.2025 08:38;AGT-0106;Anspannung;97;rot;M-0004
AL-0006;09.10.2025 12:11;AGT-0115;Erschoepfung;64;gelb;M-0005
AL-0007;10.10.2025 18:07;AGT-0109;Stress hoch;61;gelb;M-0006
AL-0008;10.10.2025 19:59;AGT-0104;Monotonie;75;gelb;M-0007
AL-0009;11.10.2025 08:39;AGT-0104;Monotonie;87;rot;
AL-0010;13.10.2025 08:36;AGT-0121;Stress hoch;72;gelb;M-0008
AL-0011;13.10.2025 10:36;AGT-0123;Anspannung;61;gelb;M-0009
AL-0012;14.10.2025 14:35;AGT-0112;Aerger;92;rot;M-0010
AL-0013;14.10.2025 16:23;AGT-0103;Anspannung;79;gelb;M-0011
AL-0014;16.10.2025 11:14;AGT-0102;Aerger;96;rot;M-0012
AL-0015;18.10.2025 09:03;AGT-0109;Monotonie;84;rot;M-0013
AL-0016;18.10.2025 14:27;AGT-0107;Erschoepfung;65;gelb;M-0014
AL-0017;20.10.2025 17:48;AGT-0109;Anspannung;71;gelb;M-0015
AL-0018;21.10.2025 13:59;AGT-0109;Frustration;96;rot;M-0016
AL-0019;21.10.2025 18:32;AGT-0102;Aerger;80;rot;
AL-0020;22.10.2025 10:29;AGT-0123;Erschoepfung;67;gelb;
AL-0021;22.10.2025 13:20;AGT-0104;Anspannung;81;rot;
AL-0022;24.10.2025 09:33;AGT-0112;Anspannung;67;gelb;
AL-0023;24.10.2025 14:15;AGT-0109;Frustration;90;rot;M-0017
AL-0024;27.10.2025 15:56;AGT-0115;Stress hoch;61;gelb;M-0018
AL-0025;27.10.2025 17:42;AGT-0109;Aerger;94;rot;
AL-0026;28.10.2025 10:57;AGT-0120;Erschoepfung;81;rot;M-0019
AL-0027;28.10.2025 16:13;AGT-0119;Anspannung;82;rot;M-0020
AL-0028;30.10.2025 09:49;AGT-0102;Erschoepfung;71;gelb;
AL-0029;31.10.2025 10:18;AGT-0113;Stress hoch;71;gelb;M-0021
AL-0030;31.10.2025 10:19;AGT-0104;Monotonie;97;rot;
AL-0031;06.11.2025 14:22;AGT-0117;Aerger;78;gelb;
AL-0032;06.11.2025 19:01;AGT-0113;Erschoepfung;73;gelb;M-0022
AL-0033;08.11.2025 19:40;AGT-0123;Anspannung;94;rot;M-0023
AL-0034;10.11.2025 10:48;AGT-0105;Stress hoch;92;rot;M-0024
AL-0035;10.11.2025 17:07;AGT-0113;Anspannung;88;rot;M-0025
AL-0036;11.11.2025 09:21;AGT-0116;Anspannung;65;gelb;
AL-0037;11.11.2025 13:38;AGT-0107;Frustration;89;rot;
AL-0038;11.11.2025 19:56;AGT-0115;Erschoepfung;84;rot;
AL-0039;12.11.2025 15:20;AGT-0124;Stress hoch;86;rot;M-0026
AL-0040;12.11.2025 16:31;AGT-0110;Frustration;95;rot;M-0027
AL-0041;13.11.2025 12:29;AGT-0107;Erschoepfung;91;rot;M-0028
AL-0042;13.11.2025 13:31;AGT-0111;Erschoepfung;94;rot;M-0029

Alert_ID;Zeitstempel;Agent_ID;Emotions_Label;Stress_Score;Alert_Stufe;Massnahme_ID
AL-0043;14.11.2025 16:12;AGT-0125;Aerger;91;rot;
AL-0044;17.11.2025 14:15;AGT-0113;Aerger;95;rot;M-0030
AL-0045;18.11.2025 18:30;AGT-0121;Aerger;70;gelb;M-0031
AL-0046;21.11.2025 15:14;AGT-0120;Anspannung;96;rot;M-0032
AL-0047;27.11.2025 08:46;AGT-0109;Anspannung;62;gelb;
AL-0048;27.11.2025 17:36;AGT-0103;Aerger;95;rot;M-0033
AL-0049;27.11.2025 18:16;AGT-0110;Stress hoch;67;gelb;M-0034
AL-0050;28.11.2025 16:49;AGT-0125;Monotonie;75;gelb;M-0035
AL-0051;29.11.2025 13:02;AGT-0125;Anspannung;68;gelb;M-0036
AL-0052;02.12.2025 19:03;AGT-0111;Stress hoch;85;rot;
AL-0053;03.12.2025 11:14;AGT-0120;Aerger;93;rot;M-0037
AL-0054;04.12.2025 15:09;AGT-0104;Frustration;66;gelb;M-0038
AL-0055;05.12.2025 14:04;AGT-0116;Stress hoch;68;gelb;M-0039
AL-0056;06.12.2025 14:44;AGT-0108;Stress hoch;95;rot;M-0040
AL-0057;06.12.2025 18:36;AGT-0116;Aerger;61;gelb;M-0041
AL-0058;08.12.2025 14:13;AGT-0103;Aerger;90;rot;
AL-0059;09.12.2025 12:52;AGT-0123;Erschoepfung;78;gelb;
AL-0060;09.12.2025 16:52;AGT-0121;Aerger;69;gelb;
AL-0061;10.12.2025 13:45;AGT-0108;Aerger;94;rot;
AL-0062;13.12.2025 19:48;AGT-0122;Anspannung;73;gelb;M-0042
AL-0063;15.12.2025 10:47;AGT-0117;Stress hoch;84;rot;
AL-0064;17.12.2025 10:08;AGT-0114;Anspannung;81;rot;
AL-0065;19.12.2025 12:02;AGT-0101;Monotonie;92;rot;
AL-0066;20.12.2025 12:13;AGT-0107;Anspannung;76;gelb;M-0043
AL-0067;20.12.2025 15:07;AGT-0112;Erschoepfung;62;gelb;M-0044
AL-0068;24.12.2025 10:12;AGT-0113;Aerger;84;rot;M-0045
AL-0069;25.12.2025 09:17;AGT-0116;Frustration;70;gelb;M-0046
AL-0070;25.12.2025 11:09;AGT-0125;Erschoepfung;70;gelb;M-0047
AL-0071;25.12.2025 17:25;AGT-0108;Aerger;85;rot;M-0048
AL-0072;26.12.2025 08:03;AGT-0120;Stress hoch;85;rot;
AL-0073;29.12.2025 13:32;AGT-0111;Stress hoch;66;gelb;M-0049
AL-0074;30.12.2025 12:25;AGT-0118;Stress hoch;73;gelb;M-0050
AL-0075;30.12.2025 16:31;AGT-0109;Erschoepfung;62;gelb;M-0051
AL-0076;31.12.2025 13:52;AGT-0110;Monotonie;84;rot;M-0052
AL-0077;02.01.2026 09:20;AGT-0113;Frustration;64;gelb;M-0053
AL-0078;02.01.2026 09:36;AGT-0101;Frustration;65;gelb;M-0054
AL-0079;06.01.2026 11:00;AGT-0112;Anspannung;85;rot;
AL-0080;08.01.2026 08:32;AGT-0116;Monotonie;92;rot;
AL-0081;08.01.2026 15:55;AGT-0111;Frustration;67;gelb;M-0055
AL-0082;08.01.2026 18:53;AGT-0111;Aerger;61;gelb;M-0056
AL-0083;09.01.2026 16:05;AGT-0117;Frustration;81;rot;M-0057
AL-0084;13.01.2026 09:14;AGT-0107;Monotonie;68;gelb;
AL-0085;14.01.2026 12:58;AGT-0108;Frustration;68;gelb;M-0058

Alert_ID;Zeitstempel;Agent_ID;Emotions_Label;Stress_Score;Alert_Stufe;Massnahme_ID
AL-0086;15.01.2026 11:48;AGT-0121;Erschoepfung;95;rot;
AL-0087;15.01.2026 12:40;AGT-0124;Anspannung;66;gelb;
AL-0088;17.01.2026 12:01;AGT-0120;Frustration;92;rot;M-0059
AL-0089;19.01.2026 12:50;AGT-0118;Monotonie;76;gelb;M-0060
AL-0090;20.01.2026 17:37;AGT-0103;Monotonie;62;gelb;
AL-0091;22.01.2026 15:59;AGT-0120;Stress hoch;89;rot;
AL-0092;22.01.2026 19:52;AGT-0123;Monotonie;75;gelb;M-0061
AL-0093;23.01.2026 11:19;AGT-0121;Frustration;79;gelb;M-0062
AL-0094;24.01.2026 11:42;AGT-0105;Anspannung;65;gelb;M-0063
AL-0095;26.01.2026 11:31;AGT-0117;Aerger;88;rot;M-0064
AL-0096;28.01.2026 12:13;AGT-0122;Monotonie;94;rot;M-0065
AL-0097;29.01.2026 16:20;AGT-0121;Aerger;97;rot;
AL-0098;30.01.2026 13:01;AGT-0102;Aerger;91;rot;
AL-0099;30.01.2026 14:27;AGT-0124;Stress hoch;92;rot;M-0066
AL-0100;31.01.2026 09:29;AGT-0107;Monotonie;75;gelb;M-0067
AL-0101;31.01.2026 17:24;AGT-0111;Frustration;97;rot;
AL-0102;02.02.2026 18:26;AGT-0108;Erschoepfung;71;gelb;M-0068
AL-0103;04.02.2026 19:11;AGT-0109;Monotonie;91;rot;M-0069
AL-0104;07.02.2026 10:21;AGT-0106;Stress hoch;63;gelb;M-0070
AL-0105;09.02.2026 10:56;AGT-0110;Anspannung;66;gelb;
AL-0106;11.02.2026 12:29;AGT-0101;Aerger;72;gelb;M-0071
AL-0107;12.02.2026 19:04;AGT-0103;Stress hoch;72;gelb;M-0072
AL-0108;13.02.2026 17:54;AGT-0118;Erschoepfung;95;rot;
AL-0109;17.02.2026 10:27;AGT-0125;Anspannung;72;gelb;M-0073
AL-0110;18.02.2026 16:26;AGT-0111;Erschoepfung;71;gelb;M-0074
AL-0111;19.02.2026 13:06;AGT-0119;Stress hoch;87;rot;M-0075
AL-0112;20.02.2026 13:03;AGT-0114;Aerger;91;rot;M-0076
AL-0113;21.02.2026 17:18;AGT-0112;Anspannung;74;gelb;M-0077
AL-0114;21.02.2026 17:56;AGT-0122;Stress hoch;77;gelb;
AL-0115;23.02.2026 16:53;AGT-0110;Erschoepfung;97;rot;M-0078
AL-0116;24.02.2026 15:08;AGT-0112;Frustration;63;gelb;M-0079
AL-0117;24.02.2026 19:12;AGT-0109;Erschoepfung;62;gelb;
AL-0118;25.02.2026 14:17;AGT-0109;Stress hoch;77;gelb;M-0080
AL-0119;26.02.2026 08:34;AGT-0112;Erschoepfung;70;gelb;
AL-0120;26.02.2026 19:45;AGT-0113;Erschoepfung;79;gelb;

Massnahme_ID;Datum;Agent_ID;Ausloesender_Alert;Kategorie;Angeordnet_von;Kurzbeschreibung	
M-0001;08.10.2025;AGT-0124;AL-0002;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0002;12.10.2025;AGT-0112;AL-0003;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0003;12.10.2025;AGT-0110;AL-0004;Team-Coaching Gespraechsfuehrung;Radeke	Timo;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gespraechsfuehrung
M-0005;12.10.2025;AGT-0115;AL-0006;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0006;12.10.2025;AGT-0109;AL-0007;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0007;13.10.2025;AGT-0104;AL-0008;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0004;14.10.2025;AGT-0106;AL-0005;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0009;15.10.2025;AGT-0123;AL-0011;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Radeke	Timo;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0011;16.10.2025;AGT-0103;AL-0013;Schichtkuerzung;Struckmeier	Pascal;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0010;17.10.2025;AGT-0112;AL-0012;Empfehlung Betriebsarzt;Struckmeier	Pascal;Empfehlung einer Vorstellung beim Betriebsarzt
M-0008;18.10.2025;AGT-0121;AL-0010;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0014;19.10.2025;AGT-0107;AL-0016;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0012;21.10.2025;AGT-0102;AL-0014;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0015;22.10.2025;AGT-0109;AL-0017;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Struckmeier	Pascal;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0016;22.10.2025;AGT-0109;AL-0018;Abmahnung;Ohlsen	Verena;Abmahnung wegen wiederholt negativer Emotions- und Tonalitaetswerte
M-0013;23.10.2025;AGT-0109;AL-0015;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0017;25.10.2025;AGT-0109;AL-0023;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0018;28.10.2025;AGT-0115;AL-0024;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0020;29.10.2025;AGT-0119;AL-0027;Team-Coaching Gespraechsfuehrung;Ohlsen	Verena;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gespraechsfuehrung
M-0019;01.11.2025;AGT-0120;AL-0026;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Radeke	Timo;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0021;01.11.2025;AGT-0113;AL-0029;Abmahnung;Struckmeier	Pascal;Abmahnung wegen wiederholt negativer Emotions- und Tonalitaetswerte
M-0022;11.11.2025;AGT-0113;AL-0032;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Struckmeier	Pascal;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0023;11.11.2025;AGT-0123;AL-0033;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet

Massnahme_ID;Datum;Agent_ID;Ausloesender_Alert;Kategorie;Angeordnet_von;Kurzbeschreibung	
M-0025;12.11.2025;AGT-0113;AL-0035;Zielvereinbarung Gesprächskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalität
M-0024;14.11.2025;AGT-0105;AL-0034;Team-Coaching Gesprächsführung;Struckmeier	Pascal;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gesprächsführung
M-0027;14.11.2025;AGT-0110;AL-0040;Schichtkürzung;Ohlsen	Verena;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0028;14.11.2025;AGT-0107;AL-0041;Abmahnung;Ohlsen	Verena;Abmahnung wegen wiederholt negativer Emotions- und Tonalitätswerte
M-0026;15.11.2025;AGT-0124;AL-0039;Zielvereinbarung Gesprächskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalität
M-0029;17.11.2025;AGT-0111;AL-0042;Entlastungspause angeordnet;Radeke	Timo;Zusätzliche Kurzpause im laufenden Dienst
M-0030;20.11.2025;AGT-0113;AL-0044;Schichtkürzung;Radeke	Timo;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0032;22.11.2025;AGT-0120;AL-0046;Schichtkürzung;Radeke	Timo;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0031;23.11.2025;AGT-0121;AL-0045;Team-Coaching Gesprächsführung;Struckmeier	Pascal;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gesprächsführung
M-0033;29.11.2025;AGT-0103;AL-0048;Abmahnung;Struckmeier	Pascal;Abmahnung wegen wiederholt negativer Emotions- und Tonalitätswerte
M-0035;01.12.2025;AGT-0125;AL-0050;Team-Coaching Gesprächsführung;Ohlsen	Verena;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gesprächsführung
M-0034;02.12.2025;AGT-0110;AL-0049;Schichtkürzung;Radeke	Timo;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0036;02.12.2025;AGT-0125;AL-0051;Leistungsgespräch;Struckmeier	Pascal;Gespräch über Gesprächsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0037;05.12.2025;AGT-0120;AL-0053;Zielvereinbarung Gesprächskennzahlen;Radeke	Timo;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalität
M-0038;08.12.2025;AGT-0104;AL-0054;Leistungsgespräch;Radeke	Timo;Gespräch über Gesprächsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0041;08.12.2025;AGT-0116;AL-0057;Schichtkürzung;Struckmeier	Pascal;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0039;09.12.2025;AGT-0116;AL-0055;Zielvereinbarung Gesprächskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalität
M-0040;09.12.2025;AGT-0108;AL-0056;Team-Coaching Gesprächsführung;Struckmeier	Pascal;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gesprächsführung
M-0042;15.12.2025;AGT-0122;AL-0062;Abmahnung;Radeke	Timo;Abmahnung wegen wiederholt negativer Emotions- und Tonalitätswerte
M-0043;21.12.2025;AGT-0107;AL-0066;Zielvereinbarung Gesprächskennzahlen;Radeke	Timo;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalität
M-0044;23.12.2025;AGT-0112;AL-0067;Schichtkürzung;Radeke	Timo;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0047;26.12.2025;AGT-0125;AL-0070;Leistungsgespräch;Ohlsen	Verena;Gespräch über Gesprächsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0045;27.12.2025;AGT-0113;AL-0068;Schichtkürzung;Ohlsen	Verena;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0048;27.12.2025;AGT-0108;AL-0071;Schichtkürzung;Ohlsen	Verena;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat

Massnahme_ID;Datum;Agent_ID;Ausloesender_Alert;Kategorie;Angeordnet_von;Kurzbeschreibung	
M-0046;28.12.2025;AGT-0116;AL-0069;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0049;01.01.2026;AGT-0111;AL-0073;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0052;01.01.2026;AGT-0110;AL-0076;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0053;03.01.2026;AGT-0113;AL-0077;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0050;04.01.2026;AGT-0118;AL-0074;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0051;04.01.2026;AGT-0109;AL-0075;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0054;06.01.2026;AGT-0101;AL-0078;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0055;09.01.2026;AGT-0111;AL-0081;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0056;10.01.2026;AGT-0111;AL-0082;Entlastungspause angeordnet;Ohlsen	Verena;Zusaetzliche Kurzpause im laufenden Dienst
M-0057;12.01.2026;AGT-0117;AL-0083;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0058;19.01.2026;AGT-0108;AL-0085;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0059;19.01.2026;AGT-0120;AL-0088;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0060;24.01.2026;AGT-0118;AL-0089;Team-Coaching Gespraechsfuehrung;Struckmeier	Pascal;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gespraechsfuehrung
M-0063;25.01.2026;AGT-0105;AL-0094;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0062;26.01.2026;AGT-0121;AL-0093;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Radeke	Timo;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0061;27.01.2026;AGT-0123;AL-0092;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0064;28.01.2026;AGT-0117;AL-0095;Abmahnung;Radeke	Timo;Abmahnung wegen wiederholt negativer Emotions- und Tonalitaetswerte
M-0065;29.01.2026;AGT-0122;AL-0096;Empfehlung Betriebsarzt;Ohlsen	Verena;Empfehlung einer Vorstellung beim Betriebsarzt
M-0066;01.02.2026;AGT-0124;AL-0099;Empfehlung Betriebsarzt;Ohlsen	Verena;Empfehlung einer Vorstellung beim Betriebsarzt
M-0067;03.02.2026;AGT-0107;AL-0100;Schichtkuerzung;Struckmeier	Pascal;Reduzierung der Schichtstunden im Folgemonat
M-0068;06.02.2026;AGT-0108;AL-0102;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0069;07.02.2026;AGT-0109;AL-0103;Team-Coaching Gespraechsfuehrung;Struckmeier	Pascal;Teilnahme am Gruppen-Coaching Gespraechsfuehrung
M-0070;11.02.2026;AGT-0106;AL-0104;Leistungsgespraech;Ohlsen	Verena;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0072;14.02.2026;AGT-0103;AL-0107;Entlastungspause angeordnet;Radeke	Timo;Zusaetzliche Kurzpause im laufenden Dienst

Massnahme_ID;Datum;Agent_ID;Ausloesender_Alert;Kategorie;Angeordnet_von;Kurzbeschreibung	
M-0071;15.02.2026;AGT-0101;AL-0106;Empfehlung Betriebsarzt;Ohlsen	Verena;Empfehlung einer Vorstellung beim Betriebsarzt
M-0074;20.02.2026;AGT-0111;AL-0110;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0076;21.02.2026;AGT-0114;AL-0112;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0073;22.02.2026;AGT-0125;AL-0109;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0075;22.02.2026;AGT-0119;AL-0111;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0077;25.02.2026;AGT-0112;AL-0113;Leistungsgespraech;Struckmeier	Pascal;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0080;27.02.2026;AGT-0109;AL-0118;Zielvereinbarung Gespraechskennzahlen;Ohlsen	Verena;Schriftliche Zielvereinbarung zu AHT und Tonalitaet
M-0078;28.02.2026;AGT-0110;AL-0115;Leistungsgespraech;Radeke	Timo;Gespraech ueber Gespraechsverhalten und Kennzahlen nach VoiceMood-Alert
M-0079;01.03.2026;AGT-0112;AL-0116;Empfehlung Betriebsarzt;Struckmeier	Pascal;Empfehlung einer Vorstellung beim Betriebsarzt

Beschwerde über den Einsatz einer Emotionserkennungs-Software am Arbeitsplatz

Leyla Karahan

Kessenicher Straße 74, 53129 Bonn

Telefon: 0160 2214785 | E-Mail: leyla.karahan@webpost.de

An die

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

Bonn, 12.02.2026

Betreff: Beschwerde nach der Verordnung (EU) 2024/1689 — Einsatz der Software „VoiceMood Sentinel“ (SentiCore Analytics GmbH) bei meiner Arbeitgeberin Telavena Dialog GmbH, Bonn — Verdacht einer verbotenen Emotionserkennung am Arbeitsplatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin seit März 2022 als Kundenberaterin (Agentin) im Callcenter der Telavena Dialog GmbH, Godesberger Allee 128, 53175 Bonn, beschäftigt. Ich lege Beschwerde gegen den dortigen Einsatz der Software „VoiceMood Sentinel“ der SentiCore Analytics GmbH (Hamburg) ein und rege ein Marktüberwachungsverfahren an.

Zum Sachverhalt: Seit dem 01.10.2025 wird meine Stimme in jedem Kundengespräch in Echtzeit analysiert. Die Software bewertet nach der uns gezeigten Präsentation „Emotion und Stresslevel“ (Kategorien unter anderem „Ärger“, „Frustration“, „Erschöpfung“) und schickt bei auffälligen Werten sogenannte Coaching-Alerts an die Teamleitung. Uns wurde die Einführung als „Wellbeing-Programm“ zum Gesundheitsschutz vorgestellt. Tatsächlich erlebe ich das Gegenteil: Am 12.01.2026 wurde ich zu einem „Leistungsgespräch“ geladen, in dem mir mein Teamleiter, Herr Radeke, einen Ausdruck meiner „Emotionswerte“ vorlegte und Verbesserungen meiner „Tonalität“ ansagte. Am 28.01.2026 erhielt ich eine Abmahnung, die ausdrücklich mit „wiederholt negativen Emotions- und Tonalitätswerten“ begründet ist. Ein Angebot zur Gesundheitsvorsorge, ein Hinweis auf den Betriebsarzt oder auch nur eine Pause wurde mir zu keinem Zeitpunkt gemacht.

Nach meinem Verständnis verbietet die Verordnung (EU) 2024/1689 KI-Systeme zur Ableitung von Emotionen von Beschäftigten am Arbeitsplatz; eine Ausnahme soll nur für medizinische Zwecke oder Sicherheitszwecke gelten [Normstand zu verifizieren]. Ein medizinischer oder sicherheitsbezogener Zweck wird bei uns zwar behauptet, aber nicht gelebt: Die Alerts gehen nicht an einen Arzt oder an die Beschäftigten selbst, sondern an die Teamleitung, und sie münden in Leistungsdruck und arbeitsrechtliche Maßnahmen. Der Betriebsrat hat sich meines Wissens bereits im Januar beim Geschäftsführer beschwert, ohne Ergebnis.

Ich bitte Sie, den Einsatz der Software bei der Telavena Dialog GmbH und das Produkt der SentiCore Analytics GmbH zu prüfen, und rege an, die Protokolle der Software (Alert-Historie) und die daraus abgeleiteten Personalmaßnahmen beizuziehen, bevor diese Daten gelöscht werden. Ich bin bereit, meine Abmahnung und die mir vorgelegten Auswertungen zur Verfügung zu stellen, bitte jedoch um vertrauliche Behandlung meiner Person gegenüber meiner Arbeitgeberin, soweit dies rechtlich möglich ist.

Eine Kopie dieser Beschwerde sende ich an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, da auch meine Beschäftigtendaten betroffen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Leyla Karahan

Anlagen: Abmahnung vom 28.01.2026 (Kopie); Ausdruck „Emotionsprofil Januar“ (Kopie);
Präsentationsfolie „Wellbeing-Programm“ vom 25.09.2025 (Foto)

Auskunfts- und Unterlagenverlangen im Marktüberwachungsverfahren KI-MÜ-2026/0147

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Telefon: 0228 14-0 | E-Mail: ki-marktueberwachung@bnetza.de

An die

SentiCore Analytics GmbH

— Geschäftsführung —

Rödingsmarkt 22

20459 Hamburg

Gleichlautend an die

Telavena Dialog GmbH

— Geschäftsführung —

Godesberger Allee 128

53175 Bonn

Aktenzeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Sachbearbeitung: RD'in Dr. Simone Vahrenkamp

Bonn, 03.03.2026

Betreff: Marktüberwachungsverfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1689 betreffend das KI-System „VoiceMood Sentinel“ — Auskunfts- und Unterlagenverlangen mit Fristsetzung zum 31.03.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesnetzagentur liegt eine Beschwerde über den Einsatz des KI-Systems „VoiceMood Sentinel“ im Betrieb der Telavena Dialog GmbH in Bonn vor. Danach analysiert das System die Stimmen der Beschäftigten in Echtzeit auf Emotionen und Stresslevel und übermittelt Alerts an die Teamleitung, die in Personalmaßnahmen münden. Es besteht der Anfangsverdacht einer nach der Verordnung (EU) 2024/1689 verbotenen Praktik der Emotionserkennung am Arbeitsplatz; die Reichweite der Ausnahme für medizinische Zwecke und Sicherheitszwecke ist zu prüfen [Normstand zu verifizieren]. Die Bundesnetzagentur führt das Verfahren als zuständige Marktüberwachungsbehörde; die datenschutzrechtliche Prüfung durch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt und wird koordiniert.

Wir fordern Sie auf Grundlage der marktüberwachungsrechtlichen Auskunfts- und Kooperationspflichten auf, bis zum 31.03.2026 die folgenden Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen:

Erstens: Beschreibung der Zweckbestimmung des Systems „VoiceMood Sentinel“ in der bei der Telavena Dialog GmbH eingesetzten Version einschließlich der vollständigen Produktdokumentation, der Vertragsunterlagen zwischen Anbieterin und Betreiberin sowie sämtlicher Vertriebs- und Angebotsunterlagen, die der Kaufentscheidung zugrunde lagen.

Zweitens: Darlegung, ob und auf welcher technischen Grundlage das System Emotionen oder verwandte innere Zustände von Beschäftigten ableitet, welche Kategorien ausgegeben werden und an wen die

Ausgaben übermittelt werden.

Drittens: Sofern Sie sich auf die Ausnahme für medizinische Zwecke oder Sicherheitszwecke berufen: konkrete Benennung des Zwecks, der fachlichen Verantwortung (etwa Betriebsarzt), der Schutzvorkehrungen und der Belege, dass die Systemausgaben ausschließlich diesem Zweck dienen.

Viertens: Vollständige Alert-Protokolle des Systems für den Zeitraum seit Inbetriebnahme am 01.10.2025 sowie — gerichtet an die Telavena Dialog GmbH — eine Aufstellung sämtlicher Maßnahmen der Teamleitungen, die an Alerts anknüpfen, jeweils mit Datum, Kategorie und auslösendem Alert.

Fünftens: Angaben zur Rollenverteilung zwischen Anbieterin und Betreiberin, insbesondere ob die Telavena Dialog GmbH Konfigurationen vorgenommen hat, die die Zweckbestimmung verändern.

Wir weisen darauf hin, dass die Nichterfüllung marktüberwachungsrechtlicher Auskunftspflichten sowie das Inverkehrbringen oder die Verwendung eines Systems für eine verbotene Praktik nach dem Sanktionsregime der Verordnung (EU) 2024/1689 mit erheblichen Geldbußen belegt werden können; Einzelheiten des Sanktionsrahmens sind der zum Entscheidungszeitpunkt geltenden Fassung zu entnehmen [Normstand zu verifizieren]. Bis zum Abschluss der Prüfung sind sämtliche Protokolle des Systems aufzubewahren; Löschroutinen sind auszusetzen, soweit datenschutzrechtliche Pflichten nicht entgegenstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Vahrenkamp

Regierungsdirektorin

Stellungnahme der SentiCore Analytics GmbH im Verfahren KI-MÜ-2026/0147

SentiCore Analytics GmbH

Rödingsmarkt 22, 20459 Hamburg

Telefon: 040 60559-0 | E-Mail: legal@senticore-analytics.de

Geschäftsführerin: Dr. Katrin Ellwanger | Amtsgericht Hamburg, HRB 178443

An die

Bundesnetzagentur

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

z. Hd. Frau RD'in Dr. Vahrenkamp

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

Ihr Zeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Unser Zeichen: SC-REG-2026-011

Hamburg, 27.03.2026

Betreff: Ihr Auskunfts- und Unterlagenverlangen vom 03.03.2026 — Stellungnahme der Anbieterin

Sehr geehrte Frau Dr. Vahrenkamp,

wir beantworten Ihr Auskunftsverlangen fristgerecht wie folgt.

Zur Zweckbestimmung (Frage 1): „VoiceMood Sentinel“ (bei der Telavena Dialog GmbH eingesetzt in Version 2.4) ist nach unserer Produktdokumentation ein „Wellbeing- und Arbeitsschutz-Assistenzsystem“. Zweck ist die Früherkennung akuter stimmlicher Belastungsindikatoren, um Überlastung, stressbedingten Erkrankungen und eskalierenden Kundengesprächen vorzubeugen. Die Produktdokumentation (Auszug in der Anlage) stellt ausdrücklich klar, dass das System „kein Instrument der Leistungs- oder Verhaltenskontrolle“ ist. Die Vertragsunterlagen legen wir vor; hinsichtlich der Vertriebsunterlagen verweisen wir auf die Telavena Dialog GmbH, da uns nicht alle kundenseitig archivierten Fassungen vorliegen.

Zur Funktionsweise (Frage 2): Das System berechnet aus prosodischen Stimmmerkmalen (Tonhöhe, Sprechtempo, Lautstärkedynamik) Wahrscheinlichkeitswerte für Belastungskategorien („Stress hoch“, „Ärger“, „Frustration“, „Erschöpfung“, „Monotonie“, „Anspannung“) und erzeugt bei Schwellenwertüberschreitung einen Alert. Wir stellen nicht in Abrede, dass es sich technisch um die Ableitung emotionaler Zustände aus biometrischen Stimmdaten handelt. Die Alerts werden in der Standardkonfiguration dem Dashboard der Teamleitung zugestellt, damit diese „Fürsorgemaßnahmen“ ergreifen kann.

Zur Ausnahme (Frage 3): Wir berufen uns darauf, dass das System aus medizinischen Gründen und aus Gründen des Gesundheitsschutzes eingesetzt wird, nämlich zur Verhütung arbeitsbedingter psychischer Überlastung; diese Zweckrichtung fällt nach unserer Auffassung unter die Ausnahme der Verordnung (EU) 2024/1689 für medizinische und Sicherheitszwecke [Normstand zu verifizieren]. Die Umsetzung der Fürsorgemaßnahmen liegt in der Verantwortung der Betreiberin; unsere Einführungsdokumentation empfiehlt die Einbindung des betriebsärztlichen Dienstes. Ob und wie die Telavena Dialog GmbH diese Empfehlung umgesetzt hat, entzieht sich unserer Kenntnis.

Zu den Protokollen (Frage 4): Das Alert-Protokoll seit Inbetriebnahme übermitteln wir als CSV-Export. Die Maßnahmen-Dokumentation der Teamleitungen ist kein Bestandteil unseres Systems; insoweit verweisen wir auf die Betreiberin.

Zur Rollenverteilung (Frage 5): Die Betreiberin hat die Standardkonfiguration übernommen und die Alert-Zustellung an die Teamleitungen aktiviert; die alternative Konfiguration „Self-Coaching“ (Alert nur an die betroffene Person) wurde nicht gewählt. Eine Änderung der Zweckbestimmung durch uns liegt nicht vor.

Wir sind überzeugt, dass „VoiceMood Sentinel“ bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine verbotene Praktik darstellt, und stehen für eine Erörterung zur Verfügung. Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir für den Fall einer abweichenden Bewertung die Verhältnismäßigkeit einer Untersagung in Frage stellen und mildere Mittel (Konfigurationsauflagen) für ausreichend halten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katrin Ellwanger

Geschäftsführerin

Anlagen: Produktdokumentation V 2.4 (Auszug); Rahmenvertrag vom 08.09.2025; Alert-Protokoll (CSV); Einführungsleitfaden „Wellbeing Rollout“

Stellungnahme der Telavena Dialog GmbH im Verfahren KI-MÜ-2026/0147

Telavena Dialog GmbH

Godesberger Allee 128, 53175 Bonn

Telefon: 0228 90417-0 | E-Mail: geschaeftsfuehrung@telavena-dialog.de

Geschäftsführer: Marco Steinbüchel | Amtsgericht Bonn, HRB 26611

An die

Bundesnetzagentur

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

z. Hd. Frau RD'in Dr. Vahrenkamp

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

Ihr Zeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Unser Zeichen: GF-2026-084

Bonn, 31.03.2026

Betreff: Ihr Auskunfts- und Unterlagenverlangen vom 03.03.2026 — Stellungnahme der Betreiberin

Sehr geehrte Frau Dr. Vahrenkamp,

namens der Telavena Dialog GmbH nehmen wir fristgerecht Stellung.

Zum Einsatzhintergrund: Wir beschäftigen am Standort Bonn 214 Kundenberaterinnen und Kundenberater. Die Software „VoiceMood Sentinel“ wurde uns im Sommer 2025 von der SentiCore Analytics GmbH vorgestellt und zum 01.10.2025 eingeführt. Grundlage der Kaufentscheidung war die Vertriebspräsentation vom 18.06.2025, die wir vereinbarungsgemäß vorlegen; ferner der Rahmenvertrag vom 08.09.2025. Die Belegschaft wurde am 25.09.2025 im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert; das Programm wurde dort als „Wellbeing-Programm“ vorgestellt. Eine Betriebsvereinbarung besteht nicht; der Betriebsrat hat seine Zustimmung im September 2025 unter Verweis auf die Präsentationsinhalte erteilt und im Januar 2026 widerrufen, worüber wir mit ihm in Gesprächen stehen.

Zur Verwendung der Alerts: Die Alerts werden dem Teamleitungs-Dashboard zugestellt. Die Teamleitungen entscheiden nach eigenem Ermessen über Folgemaßnahmen. Es trifft zu, dass Alerts auch in Leistungsgesprächen und in Einzelfällen in arbeitsrechtlichen Maßnahmen Erwähnung gefunden haben. Die Geschäftsführung hat die Teamleitungen mit Rundschreiben vom 06.03.2026 angewiesen, Alerts bis zum Abschluss des behördlichen Verfahrens nicht mehr für Personalmaßnahmen zu verwenden. Wir legen die angeforderte Aufstellung der teamleitungsseitigen Maßnahmen seit dem 01.10.2025 als CSV-Datei vor; sie wurde aus den Wochenberichten der Teamleitungen zusammengeführt.

Zum Zweck: Aus unserer Sicht haben wir ein Produkt eingekauft, das uns als Instrument des Gesundheitsschutzes und zugleich der Qualitätssteigerung angeboten wurde. Ob der Einsatz die Voraussetzungen einer Ausnahme von einem Verbot der Emotionserkennung am Arbeitsplatz erfüllt, können wir rechtlich nicht abschließend beurteilen [Normstand zu verifizieren]; wir haben auf die Einstufung der Anbieterin vertraut, die uns gegenüber die Rechtskonformität schriftlich zugesichert hat (Ziffer 12.2 des Rahmenvertrages). Ein betriebsärztlicher Dienst ist in die Alert-Verarbeitung bislang nicht eingebunden; die Empfehlung im Einführungsleitfaden der Anbieterin ist uns bekannt, ihre Umsetzung war für das erste Betriebsjahr zurückgestellt.

Zu den Konfigurationen: Wir haben die Standardkonfiguration übernommen. Die Konfiguration „Self-Coaching“ wurde uns im Vertriebsprozess nicht empfohlen; die Präsentation vom 18.06.2025 bewarb ausdrücklich die Zustellung an die Teamleitungen als Kernfunktion.

Wir kooperieren vollständig, haben sämtliche Protokoll-Löschroutinen ausgesetzt und regen an, vor einer etwaigen Untersagung eine Übergangskonfiguration (Alerts nur an die betroffene Person und den Betriebsarzt) zu erörtern. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass eine sofortige Vollabschaltung in laufende Kundenaufträge eingreifen würde.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Steinbüchel

Geschäftsführer

Anlagen: Vertriebspräsentation vom 18.06.2025 (Textfassung); Rahmenvertrag vom 08.09.2025; Maßnahmen-Aufstellung (CSV); Rundschreiben an die Teamleitungen vom 06.03.2026

Produktdokumentation „VoiceMood Sentinel" Version 2.4 — Auszug

SentiCore Analytics GmbH

Rödingsmarkt 22, 20459 Hamburg

Dokument: PD-VMS-2.4-DE | Stand: August 2025 | Auszug der Abschnitte 1, 3 und 7

Vorgelegt im Verfahren KI-MÜ-2026/0147 als Anlage zur Stellungnahme vom 27.03.2026

Exporthinweis: Endausgabe in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

1 Zweckbestimmung

1.1 Produktbeschreibung

VoiceMood Sentinel ist ein Echtzeit-Assistenzsystem für Contact Center. Es analysiert prosodische Merkmale der Agentenstimme (Tonhöhe, Sprechtempo, Lautstärkedynamik, Pausenstruktur) und berechnet Wahrscheinlichkeitswerte für Belastungskategorien. Bei Überschreitung konfigurierbarer Schwellenwerte erzeugt das System einen Coaching-Alert.

1.2 Zweckbindung

VoiceMood Sentinel ist ein Wellbeing- und Arbeitsschutz-Feature. Es dient der Früherkennung akuter stimmlicher Belastung, der Prävention stressbedingter Erkrankungen und der Deeskalation belastender Kundengespräche. Das System ist kein Instrument der Leistungs- oder Verhaltenskontrolle und darf nicht zur Bewertung, zum Vergleich oder zur Sanktionierung von Beschäftigten verwendet werden. Der Einsatz zu anderen als den hier beschriebenen Zwecken ist eine bestimmungswidrige Verwendung.

1.3 Rechtlicher Hinweis

Die Ableitung emotionaler Zustände von Beschäftigten unterliegt in der Europäischen Union engen Grenzen (Verordnung (EU) 2024/1689; Beschäftigtendatenschutz). Der Kunde ist verpflichtet, vor Inbetriebnahme die Zulässigkeit des konkreten Einsatzes zu prüfen und die Beschäftigtenvertretung einzubinden [Normstand zu verifizieren].

3 Konfigurationen der Alert-Zustellung

3.1 Konfiguration „Self-Coaching"

Der Alert wird ausschließlich der betroffenen Person im Agenten-Cockpit angezeigt, verbunden mit Entlastungsvorschlägen (Kurzpause, Atemübung, Gesprächsleitfaden). Es erfolgt keine Speicherung personenbeziehbarer Verlaufsdaten über 24 Stunden hinaus. Diese Konfiguration wird für den Regelbetrieb empfohlen.

3.2 Konfiguration „Team-Care"

Der Alert wird zusätzlich dem Dashboard der Teamleitung zugestellt, damit diese Fürsorgemaßnahmen (Ablösung aus dem Gespräch, Pausenangebot, Vermittlung an den betriebsärztlichen Dienst) ergreifen kann. Diese Konfiguration setzt nach dem Einführungsleitfaden voraus, dass der Kunde einen betriebsärztlichen Prozess einrichtet und die Teamleitungen zur ausschließlich fürsorglichen Verwendung schriftlich verpflichtet.

3.3 Protokollierung

Alle Alerts werden mit Zeitstempel, Agent-ID, Kategorie und Score protokolliert. Der Export erfolgt als CSV über das Admin-Portal.

7 Grenzen des Systems

Die ausgegebenen Kategorien sind Wahrscheinlichkeitswerte auf Basis stimmlicher Korrelate; sie sind keine medizinische Diagnose und können durch Erkältungen, Dialekte, Mehrsprachigkeit und individuelle Sprechmuster verzerrt sein. Entscheidungen mit Rechtswirkung oder ähnlich erheblicher Beeinträchtigung dürfen auf die Systemausgaben nicht gestützt werden.

— Ende des Auszugs —

Vertriebspräsentation „VoiceMood Sentinel — Performance trifft Empathie" (Textfassung)

Quelle: Anhang der E-Mail des Herrn Jens Brockschnieder (SentiCore Analytics GmbH) an die Telavena Dialog GmbH vom 18.06.2025 (Datei „VMS_Pitch_Telavena_v3.pdf", 14 Folien). Textfassung erstellt durch die Telavena Dialog GmbH zur Vorlage im Verfahren KI-MÜ-2026/0147; Layoutelemente sind beschreibend wiedergegeben.

Exporthinweis: Endausgabe in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Folie 1 — Titel: „VoiceMood Sentinel — Performance trifft Empathie. Emotions-Monitoring für Contact Center der nächsten Generation." Untertitel: „Exklusiv aufbereitet für Telavena Dialog GmbH, 18.06.2025, Jens Brockschnieder, Senior Sales Manager DACH."

Folie 2 — Ihre Herausforderung: „Schwankende Gesprächsqualität kostet Sie Aufträge. Ihre Teamleiter hören nur 1 Prozent der Gespräche. 99 Prozent bleiben eine Blackbox."

Folie 3 — Unsere Antwort: „VoiceMood Sentinel hört überall mit — in Echtzeit. Jede Emotion, jeder Stresspegel, jedes Gespräch. Volle Transparenz über die Performance jedes einzelnen Agenten."

Folie 4 — Live-Alerts: „Coaching-Alerts direkt an den Teamleiter: Wer gerade genervt klingt, wer Kunden verliert, wer Unterstützung braucht. Greifen Sie ein, bevor der Kunde auflegt."

Folie 5 — Referenzwert: „Unsere Bestandskunden berichten: minus 12 Prozent durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT), plus 9 Punkte Kundenzufriedenheit (CSAT) binnen sechs Monaten. Performance-Steigerung durch Emotions-Monitoring — messbar ab Woche eins."

Folie 6 — Emotionsprofile: „Monats-Emotionsprofile je Agent: Erkennen Sie Ihre Top-Performer — und die Agents, bei denen sich ein Personalgespräch lohnt. Exportierbar als PDF für die Personalakte."

Folie 7 — Objektive Datenbasis: „Schluss mit Bauchgefühl in Feedbackgesprächen: Belegen Sie Tonalitäts-Defizite mit harten Zahlen. Ideal als objektive Grundlage für Zielvereinbarungen."

Folie 8 — Wellbeing inklusive: „Und ganz nebenbei tun Sie etwas für die Gesundheit: Stress-Früherkennung inklusive. Ihr Betriebsrat wird das Wellbeing-Feature lieben."

Folie 9 — Architektur: Schaubild der Echtzeit-Pipeline (Telefonanlage, Analyse-Engine, Teamleiter-Dashboard); Beschriftung: „Alert-Latenz unter 3 Sekunden."

Folie 10 — Konfigurationen: „Standard-Setup: Alerts an die Teamleitung (empfohlen für maximale Wirkung). Optional: Self-Coaching-Modus (Alerts nur an den Agenten — geringere Performance-Effekte)."

Folie 11 — Rechtssicherheit: „Made in Germany. DSGVO-ready. Unsere Rechtsabteilung begleitet Ihre Einführung; Formulierungsbausteine für die Belegschaftskommunikation (Stichwort ‚Wellbeing-Programm') stellen wir bereit."

Folie 12 — Pilotangebot: „90-Tage-Pilot für bis zu 220 Seats, Sonderkonditionen bei Abschluss bis zum 30.09.2025."

Folie 13 — Roadmap: „Ab Version 3.0: Emotions-Benchmarking zwischen Teams und Standorten, Frühindikator ‚Kündigungsrisiko' (Beta)."

Folie 14 — Kontakt: „Jens Brockschnieder, Senior Sales Manager DACH, j.brockschnieder@senticore-analytics.de, Mobil 0172 4483920."

— Ende der Textfassung —

Beschwerde des Betriebsrats und Widerruf der Zustimmung zum Einsatz von „VoiceMood Sentinel“

Betriebsrat der Telavena Dialog GmbH

Godesberger Allee 128, 53175 Bonn

E-Mail: betriebsrat@telavena-dialog.de

An die

Geschäftsführung der Telavena Dialog GmbH

Herrn Marco Steinbüchel

— im Hause —

Bonn, 20.01.2026

Betreff: Beschwerde nach §§ 80, 85 BetrVG — Einsatz der Software „VoiceMood Sentinel“; Widerruf der Zustimmung vom 26.09.2025; Verlangen auf sofortige Abschaltung der Teamleiter-Alerts

Sehr geehrter Herr Steinbüchel,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom 19.01.2026 einstimmig beschlossen, sich über den Einsatz der Software „VoiceMood Sentinel“ zu beschweren und die im September 2025 erteilte Zustimmung zu widerrufen.

Zur Begründung: Dem Betriebsrat wurde das System in der Sitzung vom 26.09.2025 auf Grundlage der Präsentation der Geschäftsführung als „Wellbeing-Programm“ vorgestellt, das der Gesundheitsvorsorge diene und ausdrücklich „kein Kontrollinstrument“ sei. Auf dieser Grundlage — und nur auf dieser — hat der Betriebsrat der Einführung zugestimmt. Seit November 2025 erreichen uns nun fortlaufend Beschwerden aus der Belegschaft, wonach die „Emotionswerte“ der Software in Leistungsgesprächen vorgehalten werden, in Zielvereinbarungen einfließen und in mindestens einem uns bekannten Fall eine Abmahnung tragen. Kolleginnen und Kollegen berichten, dass sie aus Angst vor Alerts künstlich „freundlich“ sprechen und Pausen vermeiden. Von einem Gesundheitsschutzinstrument kann keine Rede mehr sein; das System wird als permanentes Überwachungs- und Sanktionsinstrument erlebt und genutzt.

Der Betriebsrat rügt im Einzelnen: erstens die zweckwidrige Verwendung der Alerts für Personalmaßnahmen entgegen der Produktdokumentation; zweitens die fehlende Einbindung des betriebsärztlichen Dienstes, der nach dem Einführungsleitfaden Voraussetzung der gewählten Konfiguration „Team-Care“ ist; drittens die Verletzung der Mitbestimmung, weil die tatsächliche Nutzung von der dem Betriebsrat vorgestellten Nutzung wesentlich abweicht (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG); viertens die datenschutzrechtliche Dimension der laufenden biometrischen Stimmanalyse aller Beschäftigten; fünftens den naheliegenden Verstoß gegen das Verbot der Emotionserkennung am Arbeitsplatz nach der europäischen KI-Verordnung, dessen genaue Reichweite anwaltlich zu prüfen ist [Normstand zu verifizieren].

Der Betriebsrat verlangt: die sofortige Deaktivierung der Alert-Zustellung an die Teamleitungen, die Herausnahme sämtlicher „Emotionsprofile“ aus Personalunterlagen, die Rücknahme der auf Emotionswerte gestützten Abmahnung, eine schriftliche Weisung an die Teamleitungen, Systemausgaben nicht für Personalmaßnahmen zu verwenden, sowie Verhandlungen über eine Betriebsvereinbarung vor jeder Weiternutzung. Wir setzen hierfür eine Frist bis zum 03.02.2026. Nach fruchtlosem Fristablauf wird der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen und behält sich vor, die zuständigen Aufsichtsbehörden zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Kowalke

Vorsitzender des Betriebsrats

Interner Vermerk — Zuständigkeitsabgrenzung und Verfahrenskoordination mit der LDI NRW

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Aktenzeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Verfasserin: RD'in Dr. Simone Vahrenkamp

Datum: 14.04.2026 | Nur für den Dienstgebrauch

Exporthinweis: Endausgabe in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

1 Anlass

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) hat mit E-Mail vom 09.04.2026 mitgeteilt, dass sie zu demselben Lebenssachverhalt (Stimmanalyse der Beschäftigten der Telavena Dialog GmbH) ein datenschutzrechtliches Prüfverfahren führt, und um Abstimmung gebeten. Dieser Vermerk hält die Abgrenzung und die vereinbarte Koordination fest.

2 Abgrenzung der Prüfgegenstände

2.1 Marktüberwachung nach der KI-Verordnung (Bundesnetzagentur)

Gegenstand unseres Verfahrens ist die produkt- und praktikenbezogene Ebene der Verordnung (EU) 2024/1689: ob das System „VoiceMood Sentinel“ in der konkreten Verwendung eine verbotene Praktik der Emotionserkennung am Arbeitsplatz darstellt, ob die von der Anbieterin reklamierte Ausnahme für medizinische Zwecke und Sicherheitszwecke trägt, wie die Pflichten zwischen Anbieterin (SentiCore Analytics GmbH) und Betreiberin (Telavena Dialog GmbH) verteilt sind und welche Maßnahmen (Untersagung, Rückruf aus der Verwendung, Auflagen) sowie welche Geldbußen nach dem Sanktionsrahmen der Verordnung in Betracht kommen [Normstand zu verifizieren]. Adressaten möglicher Maßnahmen sind beide Unternehmen.

2.2 Datenschutzaufsicht (LDI NRW)

Gegenstand des Verfahrens der LDI NRW ist die Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten: Rechtsgrundlage der laufenden biometrienahen Stimmanalyse (Art. 6, Art. 9 DSGVO, § 26 BDSG), Informationspflichten, Datenschutz-Folgenabschätzung, Speicher- und Löschkonzept sowie die Verwendung der „Emotionsprofile“ in Personalakten. Adressatin ist primär die Telavena Dialog GmbH als Verantwortliche; die Rolle der SentiCore Analytics GmbH als Auftragsverarbeiterin wird mitgeprüft.

2.3 Keine Sperrwirkung

Beide Verfahren stehen selbstständig nebeneinander; die Verordnung (EU) 2024/1689 lässt die DSGVO unberührt. Doppelte Sanktionierung desselben Verstoßes ist bei der Zumessung zu berücksichtigen; hierzu erfolgt vor Erlass von Sanktionsentscheidungen eine gegenseitige Anhörung der Behörden.

3 Vereinbarte Koordination

Erstens: Austausch der Verfahrensstände jeweils zum Monatsende; Übermittlung unserer Auskunftsergebnisse (Stellungnahmen vom 27.03.2026 und 31.03.2026, Protokoll-CSVs) an die LDI NRW, soweit datenschutzrechtlich zulässig. Zweitens: Die Bundesnetzagentur führt die Prüfung der verbotenen Praktik als führende Behörde; die LDI NRW stellt ihre etwaige Untersagung der Datenverarbeitung mit unserer Maßnahmenentscheidung zeitlich abgestimmt zu, um widersprüchliche Anordnungen zu vermeiden. Drittens: Die Identität der Beschwerdeführerin wird in beiden Verfahren

vertraulich behandelt. Viertens: Über eine gemeinsame abschließende Pressemitteilung wird nach Anhörung der Beteiligten entschieden.

4 Weiteres Vorgehen

Die Auswertung der vorgelegten Protokolle (Alert-Log und Maßnahmen-Aufstellung) erfolgt referatsintern bis Ende April 2026. Auf dieser Grundlage ergeht die Anhörung zur beabsichtigten Untersagungsverfügung.

gez. Dr. Vahrenkamp

Regierungsdirektorin

Anhörung zu beabsichtigten Maßnahmen im Verfahren KI-MÜ-2026/0147

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Telefon: 0228 14-0 | E-Mail: ki-marktueberwachung@bnetza.de

An die

SentiCore Analytics GmbH, Rödingsmarkt 22, 20459 Hamburg

und die

Telavena Dialog GmbH, Godesberger Allee 128, 53175 Bonn

Aktenzeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Sachbearbeitung: RD'in Dr. Simone Vahrenkamp

Bonn, 08.05.2026

Betreff: Anhörung nach § 28 VwVfG zu beabsichtigter Untersagungsverfügung und Bußgeldfestsetzung —
Frist zur Stellungnahme: 12.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Auswertung Ihrer Stellungnahmen vom 27.03.2026 und 31.03.2026 sowie der vorgelegten Protokolle beabsichtigt die Bundesnetzagentur, gegenüber der Telavena Dialog GmbH die weitere Verwendung des KI-Systems „VoiceMood Sentinel" zur Ableitung von Emotionen der Beschäftigten zu untersagen sowie gegenüber der SentiCore Analytics GmbH und der Telavena Dialog GmbH Geldbußen festzusetzen. Vor einer Entscheidung erhalten Sie Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 12.06.2026.

Die vorläufige Bewertung beruht auf folgenden Erwägungen: Das System leitet nach der eigenen Beschreibung der Anbieterin Emotionen und verwandte innere Zustände von Beschäftigten aus biometrischen Stimmdateien ab; es handelt sich damit dem Grunde nach um eine am Arbeitsplatz verbotene Praktik im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1689 [Normstand zu verifizieren]. Die reklamierte Ausnahme für medizinische Zwecke und Sicherheitszwecke trägt nach vorläufiger Auswertung nicht. Maßgeblich ist insoweit nicht die Bezeichnung als „Wellbeing-Feature", sondern die tatsächliche Zweckrichtung des Einsatzes. Die vorgelegten Protokolle zeigen, dass die Alerts ganz überwiegend in Leistungs- und Personalmaßnahmen mündeten und Gesundheitsschutzmaßnahmen die seltene Ausnahme blieben; die genaue Quantifizierung bleibt der Auswertung der beigezogenen CSV-Protokolle vorbehalten, die Bestandteil der Akte sind. Ein betriebsärztlicher Prozess, den die eigene Produktdokumentation der Anbieterin für die gewählte Konfiguration „Team-Care" voraussetzt, bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Vertriebspräsentation vom 18.06.2025 bewarb das System gegenüber der Betreiberin ausdrücklich als Instrument der „Performance-Steigerung durch Emotions-Monitoring" einschließlich der Verwendung von Emotionsprofilen „für die Personalakte"; sie steht in offenem Widerspruch zur Zweckbindung der Produktdokumentation.

Für die Verantwortungsverteilung gehen wir vorläufig davon aus, dass die Anbieterin die zweckwidrige Verwendung nicht nur ermöglicht, sondern durch ihre Vertriebskommunikation gezielt gefördert hat, und dass die Betreiberin das System entgegen der dokumentierten Zweckbindung eingesetzt hat, ohne die vorausgesetzten Schutzvorkehrungen zu schaffen. Zum Sanktionsrahmen weisen wir darauf hin, dass Verstöße gegen das Verbot bestimmter Praktiken nach der Verordnung (EU) 2024/1689 der höchsten Bußgeldkategorie unterliegen; die konkrete Zumessung wird die Kooperation beider Unternehmen, die

zwischenzeitliche Weisung der Betreiberin vom 06.03.2026 und die parallele datenschutzrechtliche Prüfung der LDI NRW berücksichtigen [Normstand zu verifizieren].

Wir geben Ihnen anheim, sich innerhalb der Frist auch dazu zu äußern, ob eine Umstellung auf die Konfiguration „Self-Coaching“ mit Löschung sämtlicher bestehender Emotionsprofile als milderer Mittel in Betracht kommt und wie die Rücknahme der auf Systemausgaben gestützten Personalmaßnahmen sichergestellt würde.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Vahrenkamp

Regierungsdirektorin

Normstand-Vermerk — Rechtsgrundlagen des Verfahrens KI-MÜ-2026/0147

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Aktenzeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Verfasserin: RD'in Dr. Simone Vahrenkamp

Datum: 10.06.2026 | Nur für den Dienstgebrauch; der Verfahrensakte vorzuheften

Exporthinweis: Endausgabe in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

1 Zweck

Dieser Vermerk dokumentiert, welche Fassung der Verordnung (EU) 2024/1689 („KI-Verordnung“) den Bewertungen in diesem Verfahren zugrunde liegt, und ordnet die Verifikationspflichten vor Erlass belastender Entscheidungen an.

2 Zugrunde gelegte Fassung und tragende Strukturen

Zugrunde liegt die Verordnung (EU) 2024/1689 in der im Amtsblatt der Europäischen Union verkündeten Stammfassung, ausgewertet nach dem Kenntnisstand vom 10.06.2026. Tragend für dieses Verfahren sind allein folgende Grundstrukturen: das Verbot bestimmter Praktiken, darunter KI-Systeme zur Ableitung von Emotionen einer natürlichen Person am Arbeitsplatz, mit Ausnahme medizinischer Zwecke und Sicherheitszwecke; die Abgrenzung der Verantwortlichkeit von Anbietern und Betreibern; die Kooperations- und Auskunftspflichten gegenüber der Marktüberwachung; die Maßnahmenbefugnisse der Marktüberwachungsbehörde und der gestufte Sanktionsrahmen, in dem Verstöße gegen Praktiken-Verbote die höchste Bußgeldkategorie bilden. Die Verbotsvorschriften der Verordnung gelten seit dem 02.02.2025, der Sanktionsrahmen ist seit dem 02.08.2025 anwendbar; beide Daten sind vor Erlass der Verfügung nochmals amtlich zu bestätigen [Normstand zu verifizieren].

3 Omnibus-Vorbehalt

Die KI-Verordnung ist Gegenstand laufender Änderungsvorhaben der Union (Omnibus-Rechtsakte), die Artikelnummerierungen, Ausnahmetatbestände, Fristen und den Sanktionsrahmen berühren können. Vor Erlass der Untersagungsverfügung und der Bußgeldbescheide sind sämtliche in den Entscheidungsentwürfen zitierten Artikel-, Absatz- und Fristangaben sowie die Bußgeldobergrenzen anhand der konsolidierten Fassung auf EUR-Lex und der einschlägigen amtlichen Bekanntmachungen zu verifizieren. Unsichere Angaben sind in Entwürfen mit „[Normstand zu verifizieren]“ zu kennzeichnen; in der zuzustellenden Endfassung dürfen solche Kennzeichnungen nicht mehr enthalten sein, sondern sind durch verifizierte Angaben zu ersetzen.

4 Abgrenzung

Die nationale Zuständigkeitszuweisung an die Bundesnetzagentur als Marktüberwachungsbehörde für KI-Systeme beruht auf der einschlägigen nationalen Durchführungsgesetzgebung; deren Stand ist gleichfalls zu verifizieren [Normstand zu verifizieren]. Durchführungs- oder delegierte Rechtsakte der Kommission werden in diesem Verfahren nicht herangezogen; Leitlinien der Kommission zu den Praktiken-Verboten sind, soweit veröffentlicht, nachrichtlich zu berücksichtigen, tragen die Entscheidung aber nicht allein. Gerichtsentscheidungen werden nicht zitiert.

5 Geltung für die Aktenführung

Alle Aktenstücke dieses Verfahrens, die rechtliche Bewertungen enthalten, sind an diesem Vermerk zu messen. Bei Abweichungen zwischen einem früheren Aktenstück und dem verifizierten Normstand geht der verifizierte Normstand vor; das frühere Aktenstück ist bei nächster Bearbeitung anzupassen.

gez. Dr. Vahrenkamp

Regierungsdirektorin

Entwurf — Untersagungsverfügung und Bußgeldfestsetzung im Verfahren KI-MÜ-2026/0147

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Aktenzeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Stand: 15.06.2026 | ENTWURF — noch nicht zugestellt; Anhörungsfrist läuft bis 12.06.2026, verlängert bis 30.06.2026 für die SentiCore Analytics GmbH

Exporthinweis: Endausgabe in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung. Vor Zustellung sind alle mit [Normstand zu verifizieren] gekennzeichneten Angaben gemäß Normstand-Vermerk vom 10.06.2026 zu verifizieren und die Kennzeichnungen zu ersetzen.

1 Verfügender Teil (Entwurf)

1.1 Untersagung

Der Telavena Dialog GmbH, Godesberger Allee 128, 53175 Bonn, wird untersagt, das KI-System „VoiceMood Sentinel“ (SentiCore Analytics GmbH, Version 2.4 oder Folgeversionen) zur Ableitung von Emotionen oder verwandten inneren Zuständen ihrer Beschäftigten zu verwenden. Die Untersagung umfasst jede Konfiguration, in der Systemausgaben über die betroffene Person hinaus zugänglich gemacht werden. Die Umsetzung ist der Bundesnetzagentur binnen zwei Wochen ab Zustellung nachzuweisen.

1.2 Folgenbeseitigung

Der Telavena Dialog GmbH wird aufgegeben, sämtliche aus dem System gewonnenen personenbezogenen Emotionsprofile und Auswertungen aus Personalunterlagen zu entfernen und zu löschen, soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die Rechtsverteidigung Betroffener entgegenstehen, und die Löschung binnen sechs Wochen zu dokumentieren.

1.3 Geldbußen

Gegen die SentiCore Analytics GmbH wird eine Geldbuße in Höhe von 420.000,00 EUR, gegen die Telavena Dialog GmbH eine Geldbuße in Höhe von 260.000,00 EUR festgesetzt. Rechtsgrundlage ist der Sanktionsrahmen der Verordnung (EU) 2024/1689 für Verstöße gegen die Praktiken-Verbote in Verbindung mit dem nationalen Durchführungsrecht [Normstand zu verifizieren].

1.4 Zwangsgeldandrohung

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer 1.1 wird ein Zwangsgeld in Höhe von 50.000,00 EUR je angefangener Woche der Weiterverwendung angedroht.

2 Begründung (Entwurf, gekürzt)

2.1 Sachverhalt

Auf die Beschwerde vom 12.02.2026, die Stellungnahmen der Beteiligten vom 27.03.2026 und 31.03.2026, die Protokolle (Alert-Log; Maßnahmen-Aufstellung) sowie die Vertriebspräsentation vom 18.06.2025 wird Bezug genommen. Das System analysierte vom 01.10.2025 bis mindestens Ende Februar 2026 sämtliche Kundengespräche von 214 Beschäftigten in Echtzeit auf Emotionskategorien und stellte Alerts dem Dashboard der Teamleitungen zu.

2.2 Verbotene Praktik

Das System leitet Emotionen natürlicher Personen im Arbeitskontext aus biometrischen Stimmdateien ab. Dies erfüllt dem Grunde nach den Tatbestand der am Arbeitsplatz verbotenen Emotionserkennungspraktik der Verordnung (EU) 2024/1689 [Normstand zu verifizieren].

2.3 Keine tragfähige Ausnahme

Die Ausnahme für medizinische Zwecke und Sicherheitszwecke greift nicht. Maßgeblich ist die tatsächliche Zweckrichtung. Aus den beigezogenen Protokollen ergibt sich, dass die weit überwiegende Zahl der auf Alerts folgenden Maßnahmen Leistungs- und Personalcharakter hatte (Leistungsgespräche, Zielvereinbarungen, Schichtkürzungen, Abmahnungen), während gesundheitsschützende Maßnahmen nur einen geringfügigen Anteil ausmachten; die zahlenmäßige Auswertung der CSV-Protokolle ist der Verfügung als Anlage beizufügen [Auswertung durch Sachbearbeitung zu erstellen]. Ein betriebsärztlicher Prozess bestand unstreitig nicht. Die Berufung auf Gesundheitsschutz ist danach eine Etikettierung, die die tatsächliche Verwendung nicht trägt.

2.4 Verantwortlichkeit der Anbieterin

Die Anbieterin hat die zweckwidrige Verwendung durch ihre Vertriebskommunikation gezielt gefördert. Die Präsentation vom 18.06.2025 bewarb „Performance-Steigerung durch Emotions-Monitoring“, Emotionsprofile „für die Personalakte“ und empfahl die Teamleiter-Zustellung „für maximale Wirkung“, während die Produktdokumentation gegenteilige Zweckbindungen enthält. Wer ein System mit einer Dokumentation ausliefert, die eine Verwendung untersagt, deren Herbeiführung zugleich Kern des eigenen Vertriebsversprechens ist, kann sich auf die Dokumentation nicht entlastend berufen.

2.5 Verantwortlichkeit der Betreiberin

Die Betreiberin hat das System in Kenntnis der Zweckbindung der Produktdokumentation für Personalmaßnahmen verwendet, die vorausgesetzten Schutzvorkehrungen (betriebsärztlicher Prozess, Verpflichtung der Teamleitungen) nicht geschaffen und die Beschäftigten mit der Bezeichnung „Wellbeing-Programm“ über die tatsächliche Verwendung im Unklaren gelassen.

2.6 Zumessung

Bußgeldmindernd berücksichtigt sind die Kooperation beider Unternehmen, die Weisung der Betreiberin vom 06.03.2026 und die Aussetzung der Löschroutinen; erschwerend die Dauer des Verstoßes, die Zahl der Betroffenen und bei der Anbieterin der Widerspruch zwischen Dokumentation und Vertrieb. Die parallele Prüfung der LDI NRW wurde zur Vermeidung doppelter Ahndung desselben Unrechts berücksichtigt; die Abstimmung nach dem Koordinationsvermerk vom 14.04.2026 ist erfolgt.

3 Interner Bearbeitungshinweis

Vor Zustellung: Anhörungsergebnisse einarbeiten; CSV-Auswertung als Anlage 1 beifügen; Normstand-Verifikation nach Vermerk vom 10.06.2026 dokumentieren; Rechtsbehelfsbelehrung ergänzen.

gez. Dr. Vahrenkamp

Regierungsdirektorin

Stellungnahme im Anhörungsverfahren — Verteidigung der SentiCore Analytics GmbH

Haffke Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Kaiser-Wilhelm-Ring 17, 50672 Köln

Telefon: 0221 95410-0 | E-Mail: kanzlei@haffke-rae.de

An die

Bundesnetzagentur

Referat Marktüberwachung KI-Systeme

z. Hd. Frau RD'in Dr. Vahrenkamp

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

Ihr Zeichen: KI-MÜ-2026/0147 | Unser Zeichen: 226/26 H09

Köln, 29.06.2026

Betreff: Anhörung vom 08.05.2026 — Stellungnahme für die SentiCore Analytics GmbH innerhalb der bis zum 30.06.2026 verlängerten Frist

Sehr geehrte Frau Dr. Vahrenkamp,

wir zeigen die Vertretung der SentiCore Analytics GmbH an; Vollmacht liegt bei. Zu den beabsichtigten Maßnahmen nehmen wir wie folgt Stellung und beantragen, von einer Untersagung gegenüber unserer Mandantin abzusehen, hilfsweise die Maßnahmen auf Konfigurationsauflagen zu beschränken, sowie das Bußgeldverfahren gegen unsere Mandantin einzustellen, hilfsweise die Geldbuße erheblich herabzusetzen.

Erstens: Der Tatbestand der verbotenen Praktik ist gegenüber der Anbieterin nicht erfüllt. Das Verbot der Emotionserkennung am Arbeitsplatz richtet sich nach seiner Struktur gegen das Inverkehrbringen für diesen Zweck und die Verwendung zu diesem Zweck [Normstand zu verifizieren]. Unsere Mandantin hat das System mit einer Zweckbestimmung als Gesundheitsschutz-Assistenz in Verkehr gebracht, die Verwendung zur Leistungskontrolle in der Produktdokumentation ausdrücklich untersagt und mit der Konfiguration „Self-Coaching“ eine verbotskonforme Betriebsart als empfohlene Variante bereitgestellt. Die zweckwidrige Verwendung ist eine autonome Entscheidung der Betreiberin.

Zweitens: Die Ausnahme für medizinische Zwecke und Sicherheitszwecke ist entgegen der vorläufigen Bewertung nicht nach der tatsächlichen Verwendungspraxis eines einzelnen Kunden zu beurteilen, soweit es um die Verantwortung der Anbieterin geht. Für die Anbieterin kommt es auf die objektive Zweckbestimmung des Produkts an; diese ist auf Prävention stimmlicher Überlastung gerichtet. Anderenfalls haftete jeder Hersteller für jede vertragswidrige Kundenpraxis.

Drittens: Zur Vertriebspräsentation vom 18.06.2025 räumen wir ein, dass einzelne Formulierungen („Performance-Steigerung durch Emotions-Monitoring“, „für die Personalakte“) mit der Produktdokumentation nicht in Einklang stehen. Hierbei handelt es sich um eine nicht freigegebene, eigenmächtig zugespitzte Präsentationsfassung eines einzelnen Vertriebsmitarbeiters; die freigegebene Master-Präsentation enthält diese Passagen nicht. Unsere Mandantin hat dies zum Anlass genommen, den Vertriebsprozess umzustellen (Vier-Augen-Freigabe aller kundenindividuellen Präsentationen seit dem 01.05.2026) und arbeitsrechtliche Maßnahmen zu prüfen. Ein gezieltes Fördern der zweckwidrigen Verwendung durch das Unternehmen liegt darin nicht; allenfalls ein Überwachungsverschulden, das auf

der Zumessungsebene zu würdigen wäre.

Viertens: Die beabsichtigte Geldbuße von 420.000,00 EUR ist überhöht. Zu berücksichtigen sind: die vollständige und fristgerechte Kooperation, die proaktive Vorlage auch nachteiliger Unterlagen, die sofortige Remediation im Vertrieb, der Umstand, dass die höchste Bußgeldkategorie nach Wortlaut und Systematik primär den Verwender der verbotenen Praktik adressiert [Normstand zu verifizieren], sowie die parallele datenschutzrechtliche Prüfung desselben Sachverhalts durch die LDI NRW. Zur wirtschaftlichen Lage legen wir den Jahresabschluss 2025 vor (Umsatz 8,4 Mio. EUR, Jahresergebnis 310.000,00 EUR); die beabsichtigte Buße wäre existenzgefährdend überproportional.

Fünftens: Als milderer Mittel bieten wir verbindlich an: die technische Erzwingung der Konfiguration „Self-Coaching“ für sämtliche Arbeitsplatz-Installationen im Unionsgebiet per Pflicht-Update bis zum 30.09.2026, die Abschaltung des Teamleitungs-Dashboards für Bestandskunden, die Lösungsunterstützung für sämtliche historischen Emotionsprofile sowie die Vorlage eines externen Compliance-Audits binnen sechs Monaten. Wir regen einen Erörterungstermin an.

Wir bitten, vor einer Entscheidung die noch ausstehende zahlenmäßige Auswertung der Protokolle zur Verfügung zu stellen und Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Cornelius Haffke

Rechtsanwalt

Anlagen: Vollmacht; freigegebene Master-Präsentation (Stand 04/2025); Prozessbeschreibung Vertriebsfreigabe; Jahresabschluss 2025